

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3476/2538

นาง แฉล้ม มีมานะ
นาย มี สมน้อย กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 27

บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 27วรรคสอง บัญญัติขึ้นใช้กับกรณีที่คู่ความฝ่ายที่เสียหายได้ทราบข้อความหรือพฤติการณ์อันเป็นมูลแห่งข้ออ้างของการผิดระเบียบนั้นก่อนศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาเท่านั้นจะนำมาใช้กับกรณีที่คู่ความฝ่ายที่เสียหายเพิ่งทราบข้อความหรือพฤติการณ์อันเป็นมูลแห่งข้ออ้างของการผิดระเบียบนั้นภายหลังจากศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาแล้วหาได้ไม่เพราะเป็นการขัดต่อเหตุผลและความเป็นจริงที่จะบังคับให้ยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนกระบวนการพิจารณาเสียก่อนที่ศาลชั้นต้นจะมีคำพิพากษาโดยที่ตนยังไม่ทราบข้อความหรือพฤติการณ์อันเป็นมูลแห่งข้ออ้างนั้นได้ฉะนั้นกรณีเพิ่งทราบภายหลังศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาดังกล่าวคู่ความที่เสียหายจึงชอบจะยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนการพิจารณาที่ผิดระเบียบได้ตามมาตรา 27วรรคแรก

คดี สืบเนื่อง จาก โจทก์ ฟ้อง ขอให้ บังคับ จำเลย ทั้ง สาม จดทะเบียนโอน สิทธิ ครอบครอง ที่ดิน ตาม หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3) เลขที่ 117 ตำบล ชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัด นครราชสีมา เนื้อที่ 16 ไร่ ให้ แก่ โจทก์ ตาม

สัญญาจะซื้อจะขาย ทำยฟ้อง หาก จำเลย ทั้ง สามไม่สามารถ จดทะเบียน โอนสิทธิ
ครอบครอง ที่ดิน ดังกล่าว ให้ แก่ โจทก์ ได้ให้ ถือเอา คำพิพากษา ของ ศาล แทน
การแสดง เจตนา ของ จำเลย ทั้ง สาม

โจทก์ และ จำเลย ทั้ง สาม ตกลง ทำ สัญญา ประนีประนอม ยอมความ กัน

ศาลชั้นต้น พิพากษา ตามยอม โดย จำเลย ทั้ง สาม ยินยอม โอนสิทธิครอบ
ครอง ที่ดิน ตาม หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3) เลขที่ 117ตำบล ชีวาน
(กระซอน) อำเภอพิมาย จังหวัด นครราชสีมา เนื้อที่ 16 ไร่ แก่ โจทก์ ที่ สำนักงาน
ที่ดิน อำเภอ พิมาย จังหวัด นครราชสีมา ภายใน วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2529 หาก
ถึง กำหนด นัด จำเลย ทั้ง สามไม่ไป โอนสิทธิ ครอบครอง ที่ดิน ดังกล่าว ให้ แก่
โจทก์ ไม่ว่า กรณี ไດ ใ้ ถือเอา คำพิพากษา ตามยอม แทน การแสดง เจตนา ของ
จำเลย ทั้ง สาม

จำเลย ที่ 1 ยื่น คำร้อง ว่า จำเลย ที่ 1 ไม่ทราบ ว่า โจทก์ ได้ ยื่นฟ้อง จำเลย
ที่ 1 เป็น คดี นี้ เนื่องจาก จำเลย ที่ 1 มิได้ มี ภูมิลำเนาอยู่ บ้าน เลขที่ 14 หมู่ ที่ 1
บ้านหนองเม่า ตำบลมาบตะโกเอน อำเภอ ครอบิ จังหวัด นครราชสีมา ตาม ฟ้อง
โจทก์ ความจริง จำเลย ที่ 1 มี ภูมิลำเนา อยู่ บ้าน เลขที่ 42 หมู่ ที่ 5 ตำบล บึง
กระจับ อำเภอ วิเชียรบุรี จังหวัด เพชรบูรณ์ และ ไม่ เคยลงลายมือชื่อ เป็น ผู้รับ
หมายเรียก และ สำเนา คำฟ้อง ลายมือชื่อ ใน ใบ รับ หมายเป็น ลายมือชื่อปลอม
โดย โจทก์ร่วม กับ บุคคลภายนอก เป็น ผู้ทำ ขึ้นและ ให้ บุคคลภายนอก เป็น ผู้รับ
นอกจาก นี้ โจทก์ ได้ ร่วม กับนาย สมชัย ส่งโชติกุลพันธ์ ทนายโจทก์ และ นาย
วิเวก สุทธินิละพงษ์ ปลอม ลายมือชื่อ ของ จำเลย ที่ 1 ใน ใบแต่งตั้งทนายความ โดย
ให้ นาย วิเวก ทนายความ มีอำนาจ ทำ สัญญา ประนีประนอม ยอมความ ต่อ ศาล
แทน และ นาย สมชัย กับ นาย วิเวก ได้ ยื่น คำแถลง ขอ ทำ ยอม จน ศาล ได้

พิพาทตามยอม ต่อมา โจทก์ได้ นำ สัญญา ประนีประนอม ยอมความ และ คำพิพากษา ตามยอม ไป โอนที่ดิน และ ขอ ออก เป็น โฉนด ที่ดิน เลขที่ 21708 ตำบล กระซอน อำเภอพิมาย จังหวัด นครราชสีมา เมื่อ ต้น ปี 2536 จำเลย ที่ 1 ไป ดำเนินการ ตรวจสอบเพื่อ จดทะเบียน โอน ที่ดิน ให้ แก่ นาย เหล็ก มีมานะ บิดา โจทก์ ที่ สำนักงาน ที่ดิน จังหวัด นครราชสีมา สาขา พิมาย ซึ่ง จำเลย ทั้ง สาม(ที่ ถูก นำ จะ เป็น จำเลย ที่ 1) ได้ ขาย และ โอนสิทธิ ครอบครองที่ดิน ให้ แก่ นาย เหล็ก พร้อม ส่งมอบ เอกสารสิทธิ ให้ นาย เหล็ก ยึดถือ ไว้ ตั้งแต่ ปี 2502 จำเลย ทั้ง สาม (ที่ ถูก นำ จะ เป็น จำเลย ที่ 1) ไม่เคยขาย ที่ดิน ให้ แก่ โจทก์ ตาม ฟ้อง โจทก์ร่วม กัน ทำ สัญญาซื้อขาย ปลอมทำให้ จำเลย ที่ 1 ได้รับความเสียหาย ขอให้ เพิกถอน สัญญาประนีประนอม ยอมความ และ คำพิพากษา ตามยอม และ ให้ ลงโทษ โจทก์นาย สมชัย และนายวิเวก ฐาน ละเมิด อำนาจศาล

ศาลชั้นต้น พิจารณา แล้ว มี คำสั่ง ว่า คดี นี้ ถึงที่สุด แล้วจำเลย ที่ 1 ไม่อาจ ยื่น คำร้องขอ ให้ ศาล เพิกถอน สัญญา ประนีประนอม ยอมความและ คำพิพากษา ตามยอม ใน คดี เดิม นี้ ได้ ให้ยก คำร้อง

จำเลย ที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลย ที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "หาก ข้อเท็จจริง เป็น ไป ตาม คำร้องของ จำเลย ที่ 1 กระบวนพิจารณา ของ ศาลชั้นต้น ย่อม เป็น การ ไม่ชอบ เพราะเท่ากับ ไม่มี การ ส่งหมาย เรียก และ สำเนา คำฟ้อง ให้ แก่ จำเลย ที่ 1 เพื่อ แก่ คดี ตาม ที่ ประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 173วรรคแรก บัญญัติ ไว้ และ การกระทำ

ของ โจทก์ ทนายโจทก์ กับพวกรวมทั้ง ทนายจำเลย ทั้ง สาม เกิดจาก การ ปลอม
ลายมือชื่อ ใน เอกสารสิทธิและ การ ที่ จำเลย ที่ 1 มิได้ ลงลายมือชื่อ แต่งตั้ง ให้
นาย วิเวก เป็น ทนายความ ของ ตน ทั้ง มิได้ มอบอำนาจ ให้ ทำ สัญญา
ประนีประนอม ยอมความแต่ นาย วิเวก ได้ ดำเนินการ ใน ฐานะ ทนายความ ของ
จำเลย ที่ 1 ตลอดมา จน เป็นเหตุ ให้ ศาลชั้นต้น หลงผิด ดำเนิน กระบวนพิจารณา
ไป จนกระทั่ง ได้ มี คำพิพากษา ตามยอม ให้ โจทก์ และ จำเลย ทั้ง สาม หาก
จำเลย ที่ 1 ต้อง ผูกพัน ที่ จะ ต้อง ถูก บังคับ ตาม คำพิพากษา ดังกล่าว โดย ไม่อาจ
จะ ร้องขอให้ เพิกถอน กระบวนพิจารณา ที่ ผิดระเบียบ นั้น เสีย ได้ ย่อม เห็น ได้
ชัด ว่าจำเลย ที่ 1 ได้รับ ความเสียหาย และ มิได้ รับ ความยุติธรรม ฉะนั้นจำเลย
ที่ 1 จึง ขอบ ที่ จะ ยื่น คำร้องขอ ต่อ ศาลชั้นต้น ให้ เพิกถอนการ พิจารณา ที่ ศาล
ชั้นต้น ได้ ดำเนินการ ไป โดย ผิดระเบียบ นั้น เสีย ได้ ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 27 วรรคแรก และ เมื่อศาลชั้นต้น ได้สวน คำร้องของ
จำเลย ที่ 1 แล้ว ได้ความ จริง ตาม คำร้องเพียงใด ก็ ขอบ ที่ จะ มี คำสั่ง ให้ เพิก
ถอน กระบวนพิจารณา ย้อน ไป ถึง กระบวนพิจารณา ที่ ผิดระเบียบ นั้น เสีย ใหม่
ได้ เพียง นั้น ฉะนั้น การ ที่ศาลชั้นต้น มี คำสั่ง ว่า คดี นี้ ถึงที่สุด แล้ว จำเลย ที่ 1
ไม่อาจ ยื่นคำร้องขอ ให้ ศาล เพิกถอน สัญญา ประนีประนอม ยอมความ และ คำ
พิพากษตามยอม ใน คดี เดิม นี้ ได้ ให้ยก คำร้อง และ ที่ ศาลอุทธรณ์ ภาค 1
วินิจฉัย ว่าเหตุผล ต่าง ๆ ตาม คำร้อง ที่ จำเลย ที่ 1 อ้าง มา นั้น เป็น เรื่อง ที่เกิด
ขึ้น ระหว่าง การ พิจารณา ของ ศาลชั้นต้น เป็น กรณี ที่ จำเลย ที่ 1กล่าวอ้าง ว่าการ
พิจารณา ของ ศาลชั้นต้น ผิดระเบียบ แต่ จะ ถือว่า เป็น การขอ เพิกถอน การ
พิจารณา ที่ ผิดระเบียบ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 27 ก็
ไม่ได้ เพราะ เรื่อง นี้เป็น เรื่อง ที่ จำเลย ที่ 1 ขอ เพิกถอน คำพิพากษา ตามยอม หา
ใช่ เพิกถอนการ พิจารณา ที่ ผิดระเบียบ ไม่ โดยเฉพาะ มาตรา 27 วรรคสอง บังคับ
ว่าข้อ คัดค้าน เรื่อง ผิดระเบียบ ต้อง ยื่น ก่อน มี คำพิพากษา ซึ่ง เห็น ได้ชัด ว่า

จำเลย ที่ 1 จะ ขอ เพิกถอน คำพิพากษา ไม่ได้ นั้น ศาลฎีกา ไม่เห็นพ้อง ด้วย เพราะ บทบัญญัติ แห่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 27 วรรคสอง บัญญัติ ขึ้น ใช้ กับ กรณี ที่ คู่ความ ฝ่าย ที่ เสียหายได้ ทราบ ข้อความ หรือ พฤติการณ์ อันเป็น มูล แห่ง ข้ออ้าง ของ การ ผิดระเบียบนั้น ก่อน ศาลชั้นต้น มี คำพิพากษา เท่านั้น จะ นำ มา ใช้ กับ กรณี ที่จำเลย ที่ 1 ซึ่ง เป็น คู่ความ ฝ่าย ที่ เสียหาย และ เพิ่ง ทราบ ข้อความ หรือพฤติการณ์ ของ โจทก์ และ ทนายโจทก์ กับพวก และ นาย วิเวก ทนาย ของ จำเลย ทั้ง สาม อันเป็น มูล แห่ง ข้ออ้าง ของ การ ผิดระเบียบ นั้น ภายหลังจาก ที่ ศาลชั้นต้น มี คำพิพากษา แล้ว หาได้ไม่ เพราะ เป็น การ ขัด ต่อ เหตุผลและ ความ เป็น จริง ที่ จะ บังคับ ให้ จำเลย ที่ 1 ซึ่ง เป็น คู่ความ ฝ่าย ที่เสียหาย จาก กระบวนพิจารณา ที่ ผิดระเบียบ มา ยื่น คำร้องขอ ให้ เพิกถอนกระบวนพิจารณา เสีย ก่อน ที่ ศาลชั้นต้น จะ มี คำพิพากษา โดย ที่ ตน ยัง ไม่ทราบ ข้อความ หรือ พฤติการณ์ อันเป็น มูล แห่ง ข้ออ้าง นั้น ได้ที่ ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 พิพากษายืน ให้ยก คำร้องขอ ของ จำเลย ที่ 1 ตามคำสั่ง ของ ศาลชั้นต้น นั้น ศาลฎีกา ไม่เห็น พ้อง ด้วย ฎีกา จำเลย ที่ 1 ฟ้องขึ้น "

พิพากษากลับ ให้ รับคำ ร้องขอ ของ จำเลย ที่ 1 ไว้ ใต้สวน ต่อไป

(จงทรัพย์ เทียงธรรม-สมมาตร พรหมานุกูล-ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น

กรณีจำเลยอ้างว่ามีผู้ปลอมเข้ามาดำเนินคดีเป็นจำเลยแล้วทำยอมชำระหนี้แก่โจทก์ และศาลพิพากษาตามยอมโดยจำเลยอ้างเหตุว่าการส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้อง ไม่ชอบไม่เคยแต่งทนายความให้ดำเนินคดีไม่ทราบว่าคุณโจทก์ฟ้องแต่เพียงทราบหลังจากคดีถึงที่สุดไปแล้วจำเลยขอให้พิจารณาคดีใหม่หรือขอให้เพิกถอนคำพิพากษาศาลตามยอมหรือขอให้เพิกถอนกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบเดิมศาลฎีกาได้มีคำวินิจฉัยว่า จำเลยจะขอให้พิจารณาคดีใหม่ไม่ได้เพราะมิใช่เป็นเรื่องจำเลยแพคดีเพราะขาดนัดพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา207และจะถือว่าเป็นการขอเพิกถอนการพิจารณาที่ผิดระเบียบก็ไม่ได้เพราะเป็นเรื่องจำเลยขอเพิกถอนคำพิพากษาศาลตามยอมหาใช่เพิกถอนการพิจารณาไม่ทั้งข้ออ้างเรื่องผิดระเบียบต้องยื่นก่อนศาลมีคำพิพากษาศาลตามมาตรา27วรรคสองอย่างไรก็ตามศาลฎีกาได้วินิจฉัยทางแก้ของจำเลยไว้ว่าหากจำเลยได้รับความเสียหายอย่างไรก็ย่อมมีสิทธิฟ้องบุคคลที่เกี่ยวข้องขอให้ศาลพิพากษาว่าสัญญาประนีประนอมยอมความและคำพิพากษาศาลตามยอมในคดีนั้นไม่ผูกพันจำเลยได้(คำพิพากษาศาลฎีกาที่2450/2525ที่44/2530และที่3252/2534) ต่อมากรณีจำเลยอ้างว่ามีผู้ปลอมเข้ามาต่อสู้คดีเป็นจำเลยในคดีนั้น ไม่ได้มีการทำยอมในศาลแต่ได้ดำเนินกระบวนการไปจนกระทั่งศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาจำเลยเพื่อยืนคำร้องอ้างว่าไม่มีการส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยไม่เคยทราบว่าถูกโจทก์ฟ้องมาก่อนและมีได้มอบอำนาจให้มารดาดำเนินคดีแทนทั้งมารดาจำเลยก็ไม่เคยตั้งทนายความให้ดำเนินคดีเป็นกรณีที่อ้างว่าการดำเนินกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นไม่ชอบด้วยกฎหมายอันเป็นการผิดระเบียบศาลฎีกามีคำวินิจฉัยว่าจำเลยยื่นคำร้องขอให้ศาลชั้นต้นเพิกถอนกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบนั้นเสียได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา27วรรคแรกแม้จะยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนภายหลังจากที่ศาลชั้นต้นมีคำ

พิพากษาแล้วก็ไม่ต้องห้ามตามมาตรา27วรรคสองโดยให้เหตุผลว่าบทบัญญัติในวรรคดังกล่าวจะใช้กับกรณีที่คู่ความฝ่ายที่เสียหายเพ่งทราบข้อความหรือพฤติการณ์อันเป็นมูลแห่งข้ออ้างของการผิดระเบียบนั้นภายหลังจากที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาแล้วหาได้ไม่เพราะเป็นการฝ่าฝืนธรรมชาติที่จะบังคับให้คู่ความฝ่ายที่เสียหายจากกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบนั้นยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนกระบวนการพิจารณาเสียก่อนที่ศาลชั้นต้นจะมีคำพิพากษาโดยที่ตนยังไม่ทราบข้อความหรือพฤติการณ์อันเป็นมูลแห่งข้ออ้างนั้น(คำพิพากษาศาลฎีกาที่320/2536และที่321/2536) สำหรับคดีที่หมายเหตุนี้เป็นกรณีที่มีผู้ปลอมเข้ามาเป็นจำเลยแล้วตกลงทำยอมโอนสิทธิครอบครองที่ดินตามสัญญาจะซื้อจะขายให้แก่โจทก์และศาลพิพากษาตามยอมคดีถึงที่สุดแล้วจำเลยที่1ยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนสัญญาประนีประนอมยอมความและคำพิพากษตามยอมโดยอ้างว่าไม่ทราบว่าโจทก์ฟ้องเป็นคดีนี้เนื่องจากไม่มีภูมิสำเนาตามฟ้องไม่เคยลงลายมือชื่อรับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องโจทก์ร่วมกับบุคคลภายนอกลงลายมือชื่อปลอมรับหมายและร่วมกับทนายโจทก์รวมทั้งนาย ว.ปลอมลายมือชื่อของจำเลยที่1ในใบแต่งตั้งทนายจนมีการทำยอมในศาลต่อมาโจทก์ทำสัญญาประนีประนอมยอมความและคำพิพากษตามยอมไปโอนที่ดินและขอยกโฉนดที่ดินทั้งที่จำเลยที่1ไม่เคยขายที่ดินให้แก่โจทก์ตามฟ้องแต่โจทก์ร่วมกันทำสัญญาจะซื้อจะขายปลอมขึ้นศาลฎีกาวินิจฉัยว่ากรณีดังกล่าวเป็นการขอให้เพิกถอนกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบซึ่งเป็นการผิดระเบียบตั้งแต่ในชั้นส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องแล้วหาใช่เป็นการเพิกถอนคำพิพากษตามยอมที่ถึงที่สุดไม่จำเลยที่1ชอบที่จะยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบนั้นได้แม้จะยื่นภายหลังจากศาลชั้นต้นมีคำพิพากษตามยอมแล้วก็ไม่ต้องห้ามตามมาตรา27วรรคสองคำพิพากษาศาลฎีกานี้วินิจฉัยตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่320/2536และ321/2536เท่ากับเป็นการกลับคำพิพากษาศาลฎีกาในแนวเดิมข้างต้น ?พินิจพิจารณาทะประเสริฐ?